

1516069-96.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Homicídio Qualificado

Magistrado: Fernanda Salvador Veiga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal - Juri

Vara: 2ª Vara do Júri

Data de Disponibilização: 15/09/2022

... que o acusado ostenta condenação por roubo majorado, cuja sentença fora confirmada pelo E. TJSP, mas não há notícia de que essa transitou em julgado, conforme folha de antecedentes criminais de fls. 1606/1609 e documentos de fls. 2051/2120, razão pela qual deixou de aumentar a reprimenda nesta fase.

Assim, inexistindo razão para aumento da pena-base, fixo-a em 2 (dois) ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central Criminal - Juri

2ª Vara do Júri

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, Sala 2-136, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1516069-96.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1516069-96.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado (Crime Tentado)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2179532/2021 - 73º D.P. JACANA, 18850988 - 73º D.P. JACANA, 3470/21/336 - 73º D.P. JACANA, 2179532 - 73º D.P.

JACANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EMERSON GOMES DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Vistos.

EMERSON GOMES DOS SANTOS foi PRONUNCIADO, consoante sentença de fls. 344/350, como incurso no artigo 121, § 2º, incisos V e VII, c.c. artigo 14, inciso II, por duas vezes e artigo 329, "caput", todos do Código Penal e artigo 16, §1º, inciso IV, da

Lei 10.826/2003, porque, segundo a acusação, no dia 02 de julho de 2021, por volta das 20h50min, nas Avenidas Paulo Lincoln Pontin e Jaçanã e na Rua Capitão Nascimento, n. 351, Zona Norte desta Capital, teria tentado matar, para assegurar a impunidade e a vantagem de outro crime, Jamayk Santos Osório e Ederson Alves Sezilio, policiais militares, no exercício de suas funções, não consumando seu intento, por circunstâncias alheias à sua vontade.

Ainda, consta que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o réu opôs-se à execução de ato legal, mediante violência a funcionários competentes para executá-lo, quais sejam, os policiais militares Jamayk Santos Osório e Ederson Alves Sezilio.

Por fim, consta que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o réu possuía e portava a pistola de calibre 380, com numeração raspada, da marca Taurus, com seis cartuchos íntegros, apreendida às fls. 14/15, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Submetido a julgamento nesta data, o Egrégio Conselho de Sentença, por maioria de votos (art. 489 do CPP), quanto aos dois crimes de homicídio tentado, não reconheceu a materialidade dos fatos, respondendo negativamente ao primeiro quesito de ambas as séries, o que prejudicou a votação dos demais quesitos, alusivos à autoria, ao ânimo homicida, à absolvição do réu e às qualificadoras descritas nos incisos V e VII do §2º do artigo 121 do Código Penal.

Ademais, nas terceira e quarta séries, acolhendo a tese sustentada pela acusação em plenário, os Srs. Jurados reconheceram a materialidade e autoria dos crimes de resistência e de porte de arma de fogo de numeração suprimida e votaram negativamente ao quesito relativo à absolvição do acusado.

Deste modo, reconheceu o Colendo Conselho de Sentença que o réu praticou os delitos de resistência e de porte de arma de fogo com numeração raspada.

Passo, portanto, a dosar a pena, de acordo com o disposto no artigo 492, I, do Código de Processo Penal.

Crime de resistência

Na primeira fase de aplicação da pena, considerando os parâmetros judiciais previstos no artigo 59 do Código Penal, observo que o acusado ostenta condenação por roubo majorado, cuja sentença fora confirmada pelo E. TJSP, mas não há notícia de que essa transitou em julgado, conforme folha de antecedentes criminais de fls. 1606/1609 e documentos de fls. 2051/2120, razão pela qual deixou de aumentar a reprimenda nesta fase.

Assim, inexistindo razão para aumento da pena-base, fixo-a em 2 (dois) meses de detenção, que torno definitiva diante da ausência de causas modificativas (circunstâncias agravantes e atenuantes, além de causas de aumento ou de diminuição de pena).

Salienta-se que, a despeito da confissão do réu, nota-se que a pena fora fixada no mínimo legal, o que impede a sua redução (Súmula n. 231 do C. STJ).

Crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida

Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59, "caput", do Código Penal, na primeira fase, como já exposto, nota-se que o réu é primário (FA de fls. 1606/1609 e documentos de fls. 2051/2120).

Entretanto, não se pode olvidar que ele atuou com culpabilidade acentuada, já que

portava arma de fogo com alto poder vulnerante (pistola semiautomática, calibre 380), a qual trazia consigo enquanto fugia da polícia, expondo, assim, pessoas ao redor a risco iminente. Ainda, o próprio acusado mencionou que pretendia roubar um carro, valendo-se de tal armamento, com seu comparsa, que logrou fugir sem ser identificado. Não bastasse, não se pode olvidar que à época do ocorrido ele figurava como procurado pela Justiça. Nesse cenário, considerando tais elementos (circunstâncias do crime, culpabilidade e personalidade do réu), aumento a pena em 1/3 (um terço), que atinge 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

No que tange à segunda fase de dosimetria da pena, dada atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, reduz a pena em 1/6 (um sexto), que alcança 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Por derradeiro, quanto à terceira fase, aplicando-se a regra do concurso material de infrações (artigo 69 do Código Penal), porquanto praticado mais de um crime mediante mais de uma ação, as reprimendas são somadas, totalizando o importe de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa para o delito de porte ilegal de arma de fogo de numeração raspada e 2 (dois) meses de detenção, para o crime de resistência.

O valor do dia-multa será o mínimo legal (1/30 do valor do salário mínimo à época dos fatos), ante a condição econômica do réu, haja vista que inexistem elementos a justificar a fixação acima deste patamar.

O réu iniciará o cumprimento da pena no regime semiaberto, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis (réu, foragido da Justiça, que não atendeu à determinação de parada dos policiais militares e fugiu, na sequência, na posse de pistola semiautomática, expondo a risco número indeterminado de pessoas), a demonstrar que o regime aberto seria insuficiente para a reprovação das infrações penais cometidas.

Nesse ponto, ressalta-se que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça passou a considerar que, a partir da edição da Lei 13.964/2019, não ostenta caráter hediondo o crime de porte ou posse de arma de fogo de uso permitido com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado.

Para fins do disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, acerca da detração penal na sentença condenatória, observo que o réu foi preso em 02 de julho de 2021. Assim, ainda que ele tenha cumprido o requisito objetivo-temporal para a progressão no regime, não há demonstração inequívoca de bom comportamento carcerário. Outrossim, nota-se que ele encontra-se preso pela prática de roubo majorado anterior, cuja condenação ainda não transitou em julgado, a indicar que o tempo de custódia cautelar será utilizado para desconto da reprimenda aplicada por aludido delito (artigo 76 do CP).

Ante o exposto, considerando o veredito dos jurados:

a) ABSOLVO o réu EMERSON GOMES DOS SANTOS, qualificado nos autos, da prática dos crimes de homicídio qualificado tentado (artigo 121, § 2º, incisos V e VII, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, por duas vezes);

b) CONDENO o réu EMERSON GOMES DOS SANTOS, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime prisional inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, pela prática do delito definido no artigo 16, parágrafo 1º, inciso IV, da Lei 10.826/2003 e de 2 (dois) meses de detenção, em regime prisional inicial semiaberto, pela prática do delito definido no artigo 329, "caput", ambos na forma

do artigo 69, ambos do Código Penal.

Mantenho a prisão preventiva do réu, para assegurar a aplicação da lei penal, bem assim para garantir a ordem pública, em razão dos graves delitos por ele cometidos, sem olvidar que condenado recentemente por roubo majorado ao cumprimento de elevada pena, cujo acórdão do E. TJSP confirmou a condenação de primeiro grau, de tal modo que lhe denego o benefício de apelar em liberdade.

Transitada esta em julgado, lancem o nome do sentenciado no rol dos culpados e oficie-se para a suspensão dos direitos políticos, nos termos do inciso III do art. 15 da Constituição Federal.

Custas na forma da lei; consignando-se que, nesta oportunidade, concedo ao réu os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se.

Dou esta por publicada nesta Sessão do Egrégio Segundo Tribunal do Júri da Comarca de São Paulo, às 21h56min; saindo os presentes intimados.

P. R. I. C.

São Paulo, 15 de setembro de 2022.

FERNANDA SALVADOR VEIGA
Juíza de Direito
(assinatura digital)

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA